

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059685-38.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

**IMPETRANTE:** ALCIDIRENES DOS SANTOS

**IMPETRADO:** 7ª TURMA RECURSAL - 3º JUIZ RELATOR (RJ)

**IMPETRADO:** JUÍZO GESTOR DAS TURMAS RECURSAIS

**PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - REANÁLISE - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.**

**ACÓRDÃO**

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5059685-38.2024.4.02.5101

510015047615 .V3

**MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059685-38.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

**IMPETRANTE:** ALCIDIRENES DOS SANTOS

**IMPETRADO:** 7ª TURMA RECURSAL - 3º JUIZ RELATOR (RJ)

**IMPETRADO:** JUÍZO GESTOR DAS TURMAS RECURSAIS

**RELATÓRIO**

Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNASA em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que concedeu a segurança requerida pela autora.

A embargante alega que os presentes embargos se destinam a suprir a falta de pronunciamento jurisdicional acerca de dispositivo constitucional ou lei federal, com o propósito de prequestionamento, com fundamento em omissão.

É o relatório. Passo a decidir.

**VOTO**

A simples afirmação do recorrente de se tratar de embargos com propósito de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento do recurso, sendo necessário que a irresignação se adeque a uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

No caso dos autos, não logrou a embargante demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que as questões jurídicas suscitadas foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente a embasar o desacolhimento do pedido formulado, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição do julgado.

Nesse sentido, a embargante sequer aponta a omissão que entende ter ocorrido no acórdão embargado.

Sendo assim, a questão foi devidamente analisada e, portanto, a irresignação do recorrente não comporta o manejo de embargos de declaração para modificação do julgado.

Ante todo o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** aos embargos de declaração. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.